ANDRYCHÓW, dnia 17.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021
z dnia 17.03.2021r.

na wybór zleceniobiorcy dla realizacji prac badawczych oraz usług programistycznych dotyczących przygotowania infrastruktury serwerowej oraz bazodanowej do przetwarzania danych, implementacji rozwiązań opracowywanych przez Done Deliveries w ramach realizowanego projektu wskazanego poniżej, przy współpracy z podwykonawcami oraz usług projektowania oprogramowania uwzględniającego dobór algorytmów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzi tworzonych w ramach projektu.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Done Deliveries na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie i wdrożenie do własnej działalności innowacji procesowej", zleceniodawca poszukuje zleceniobiorcy dla realizacji prac badawczych oraz usług programistycznych dotyczących przygotowania infrastruktury serwerowej oraz bazodanowej do przetwarzania danych, implementacji rozwiązań opracowanych przez Done Deliveries w ramach realizowanego projektu przy współpracy z podwykonawcami oraz usług projektowania oprogramowania uwzględniającego dobór algorytmów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzi tworzonych w ramach projektu.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn.zm.).

I. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY:

Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa z siedzibą w Andrychowie, 34 - 120, ul. Batorego 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000675590, NIP: 5542945426, REGON: 366428409.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie infrastruktury serwerowej oraz bazodanowej do przetwarzania danych. Implementacja rozwiązań opracowanych przez Done Deliveries w ramach realizowanego projektu przy współpracy z podwykonawcami. Projektowanie oprogramowania oraz dobór algorytmów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzi tworzonych w ramach Projektu.

Przedmiot zamówienia związany z niniejszym zapytaniem ofertowym jest kolejną częścią projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Done Deliveries na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie i wdrożenie do własnej działalności innowacji procesowej"(dalej: Projekt). Zleceniobiorca zobowiązany jest uwzględnić podczas realizacji prac badawczych oraz usług programistycznych wyniki otrzymane od zlecającego, jakie zostały opracowane w ramach prac wykonanych w pozostałych etapach projektu.

Zadania będą realizowane w metodyce Agile (Scrum lub Kanban) we współpracy z zespołem zleceniodawcy oraz jego podwykonawcami. Zasady współpracy stron, rozliczeń, uregulowane zostaną w umowie, której istotne warunki przedstawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot umowy realizowany będzie pod kierownictwem zlecającego.

Cel: Przygotowanie infrastruktury serwerowej oraz bazodanowej do przetwarzania danych. Implementacja rozwiązań opracowanych przez Done Deliveries w ramach realizowanego Projektu przy współpracy z podwykonawcami. Projektowanie oprogramowania oraz dobór algorytmów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzi tworzonych w ramach Projektu.

Faza 1 – zlecenie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy – 30.05.2021

Zadania do wykonania przez Zleceniobiorcę:

- Przygotowanie infrastruktury serwerowej i bazodanowej do zbierania, reprezentacji i odpytywania danych. W szczególności dane muszą nadawać się do efektywnego dalszego przetwarzania przez pozostałych podwykonawców zaangażowanych w Projekt
- Wdrażanie opracowanych przez pozostałych podwykonawców Projektu technik do zintegrowanego systemu opracowywanego w firmie Done Deliveries

Faza 2 – zlecenie realizowane w terminie 01.06.2021-30.06.2022

Zadania do wykonania przez zleceniobiorcę:

- Projektowanie oprogramowania na bazie analizy funkcjonalnej.
- Projektowanie baz danych.
- Projektowanie i wykonywanie rozwiązań do analizy baz danych
- Tworzenie i rozwój oprogramowania.

Zleceniobiorca przeniesie na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, które przedstawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Mając na uwadze charakter prawny przedmiotu zamówienia, który stanowią usługi programistyczne, oferta powinna wskazywać cenę stanowiąca miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, z uwzględnieniem, iż przedmiot umowy realizowany będzie w pełnym wymiarze 8 godzin dziennie, 5 dni roboczych w tygodniu, od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r.

Zleceniodawca dopuszcza możliwość pokrycia wydatków dodatkowych poniesionych przez Zleceniobiorcę na zasadach wskazanych w załączniku nr 1. W załączniku nr 1 opisane zostały również ewentualne przesłanki obciążenia karami umownymi.

Zleceniodawca nie dopuszcza udziału podwykonawców. Prace realizowane będą w siedzibie zleceniodawcy. Zleceniodawca uprawniony będzie do skierowania zleceniobiorcy do realizacji przedmiotu umowy w innym miejscu, ze względu na trwającą pandemię SARS-CoV-2.

W ramach zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności podstawowej zleceniodawcy, w okresie trwania umowy oraz przez okres jednego roku od jej zakończenia.

III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji Zlecenia planowany jest w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r. z uwzględnieniem zapisów z pkt. XI. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy nie później niż do 31.03.2021r.

IV. KOD CPV:

Kod CPV – 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako **Załącznik nr 2**
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniać jego założenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniobiorcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Zleceniobiorcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym skan pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.
4. Zleceniobiorca sporządza wycenę realizowanych usług w formularzu oferty na podstawie specyfikacji opisanej zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta powinna zawierać:
   - numer zapytania ofertowego;
   - pełną nazwę Zleceniobiorcy, adres zamieszkania/ siedziby, numer telefonu, adres e-mail.
   - wartość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia netto realizacji zlecenia (w PLN)
   - podpisane oświadczenia zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Zleceniodawca nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku zleceniobiorców
9. Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zleceniodawca poprawia w ofercie:
    a) oczywiste omyłki pisarskie,
    b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
    c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Zleceniobiorcę, którego oferta została poprawiona.

VI. ODRZUCENIE OFERTY:

1. Zleceniodawca odrzuca oferty, jeżeli:
   a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
   b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
   d) została złożona przez Zleceniobiorcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. X
   e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest Zleceniobiorcą;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie ma możliwości poprawy zgodnie z pkt. IV
g) Zleceniobiorca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferty mogą składać zleceniobiorcy, którzy spełniają następujące wymagania:

1. Posiadają minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku programisty
2. Posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresy programowania w Javascript (w szczególności: TypeScript, Angular), .NET oraz korzystali w ramach realizowanych projektów z technologii i narzędzi: , MVC, Microservice, WebAPI, architektura REST, .NetCORE, DEV-OPS (CI, CD), GIT, Jira, Gitlab, Terraform, Jenkins, SQL, noSQL (MongoDB), , POSTMAN, ETL.
   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zakresie wykorzystywanych technologii zleceniobiorca przedstawi w Załączniku nr 2 projekty, w których zastosowanie znalazły wszystkie ww. technologie, wraz z okresem ich realizacji. Zlecający uzna za spełniony warunki doświadczenia w zakresie technologii jedynie w przypadku, gdy dany projekt trwał minimum 12 miesięcy.
3. Umiejętność pracy w metodykach AGILE (SCRUM lub Kanban),

W pozostałym zakresie, w celu potwierdzenia spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu prosimy o podpisanie oświadczeń zawartych w formularzu oferty stanowiącej **Załącznik nr 2.**

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony formularz ofertowy wraz załącznikami zawierającymi stosowne oświadczenia. Wymagane jest spełnienie wszystkich warunków.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zleceniodawca dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.
1.	**Wartość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia netto realizacji zlecenia (w PLN)**	**100**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

- Wartość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia netto realizacji zlecenia (w PLN) – 100 pkt

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Spośród ofert, które przejdą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zleceniodawca wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert.

KRYTERIUM: Wartość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia netto realizacji zlecenia (w PLN)
Punkty przyznaje się w skali od 1 do 100 w następujący sposób

- Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt
- Pozostałe oferty są punktowane według poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Liczba punktów = (Wartość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia netto realizacji zlecenia najniższej oferty/ Wartość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia netto realizacji zlecenia badanej oferty)*100%*100

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Zleceniobiorcę, na adres e-mail: compliance@donedeliveries.com
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: **24.03.2021r. r. o godz. 23:59 i oznacza wpływ na skrzynkę e-mailową Zleceniodawcy.**

X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Do kontaktu z oferentami postępowania wyznaczony jest:

- W sprawach merytorycznych: Sylwia Zając s.zajac@donedeliveries.com kontakt tel. **+48793029029**
- W sprawach formalnych: Nikodem Świdergał n.swidergal@donedeliveries.com kontakt tel. **+48733573011**

W przypadku zapytań do Zapytania ofertowego, odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi będą udzielane wyłącznie pisemnie.

XI. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Zleceniobiorcy, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zleceniodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego wspólnika Zleceniodawcy, prokurenta, pełnomocnika,
   d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zleceniobiorcy złożą oświadczenia stanowiące element **Załącznika nr 2**.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny, których nie było możliwości poprawy zgodnie z pkt. IV.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą (**30 dni)** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zleceniobiorca samodzielnie lub na wniosek Zleceniodawcy może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zleceniodawca może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o kolejne 30 dni.
4. Po rozstrzygnięciu postępowania, z Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa na realizację zlecenia.
5. Zleceniodawca zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Zleceniobiorcą, bez podania uzasadnienia.
6. Zleceniodawca sporządzi pisemny protokół z wyboru ofert.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zleceniodawca poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
8. Po dokonaniu wyboru oferty zleceniodawca poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. Zleceniodawca dopuszcza podpisanie umowy za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9. Jeżeli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
11. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności całkowicie niezależnych od Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, spowodowanych między innymi epidemią koronawirusa, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np. spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych, itp.) oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których Zleceniodawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Zleceniobiorcą. Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy.
12. Dopuszcza się możliwość zmian umowy dotyczących:
    - przesunięcia okresu realizacji zlecenia w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu;
    - wydłużenia okresu realizacji zlecenia jeżeli strony dojdą do zgodnego wniosku, że jest to konieczne dla osiągnięcia celu badań;
    - wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Zleceniobiorcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zleceniodawcy, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert,
    - jeśli się to okaże konieczne, ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    - konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie;
    - zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
    - Wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, stanowiących konsekwencje realizacji przedmiotu umowy w metodyce Agile (Scrum/Kanban), z zastrzeżeniem realizacji głównych założeń związanych z osiągnięciem celu badawczego (back log).

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
14. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Poprzez złożenie oferty Zleceniobiorca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Zleceniobiorców szczegółów oferty, w tym nazwy Zleceniobiorcy i ceny oferty. Zleceniobiorca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości określonych informacji dotyczących złożonej oferty poprzez zaznaczenie ich jako tajemnica przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy.
16. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zleceniodawca przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Damian Misiek
Prezes Zarządu
DONE DELIVERIES Sp. z o.o.
(komplementariusz)